7월~8월 공인중개사 단원별모의고사 - 민법(민석기) 7회

문제지 형벌	문제수	시험시간	수험번호	성명
A형	30문제	35분		

< 유 의 사 항 >

○ 먼저 문제지 상태와 수량 확인

○ 문제지에 수험번호와 성명을 기재

○ 답안카드에 문제지 유형을 기재 후 해당란에 표기

제2과목 : 민법및민사특별법

01. 계약에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 계약이 성립하려면 계약 내용과 당사자 등 계약의 주요 내용에 대한 합의가 있어야 한다.

② 계약 당사자의 의사가 무의식적 불합의 상태에 있다면 착오를 이유로 한 취소의 문제가 발생된다.

③ 모든 쌍무계약은 성질상 유상계약이다.

④ 원칙적으로 쌍무계약에 한하여 동시이행항변권의 문제가 발생한다.

⑤ 임대차 계약에는 매도인의 담보책임에 관한 민법 규정이 준용된다.

02. 계약에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 매매 계약은 쌍무, 유상 계약이다.

② 증여 계약은 편무, 무상 계약이다.

③ 임대차 계약은 쌍무, 유상 계약이다.

④ 사용대차 계약은 편무, 무상 계약이다.

⑤ 현상광고 계약은 편무, 무상 계약이다.

03. 위험부담의 문제가 발생될 수 있는 계약을 모두 고른 것은?

㉮ 매매	㉯ 교환	㉰ 증여
㉱ 임대차	㉲ 사용대차	

① ㉮ ② ㉮, ㉯ ③ ㉰, ㉲

④ ㉮, ㉯, ㉱ ⑤ ㉮, ㉯, ㉰, ㉱, ㉲

04. 요물계약을 모두 고른 것은?

㉮ 매매	㉯ 교환
㉰ 계약금 계약	㉱ 현상광고

① ㉮ ② ㉰ ③ ㉰, ㉱

④ ㉯, ㉰, ㉱ ⑤ ㉮, ㉯, ㉰, ㉱

05. 약관(約款)에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 약관의 구속력의 근거는 그 자체가 법규범적 성질을 갖기 때문이다.

② 작성자가 고객에게 명시·설명하지 않은 약관의 기록 사항은 고객이 계약의 내용으로 주장하지 못한다.

③ 약관에 의한 계약에 있어서 상대방이 본인에게 약관의 내용을 설명하지 않고 그의 법정대리인에게 주요 내용을 설명하였다면 설명의무를 한 것으로 볼 수 있다.

④ 약관의 내용을 합리적으로 해석한 결과 일의적(一義的)으로 해석되는 명백한 내용인 경우, 법원은 작성자에게 불리하게 제한하여 해석하여야 한다.

⑤ 약관의 일부 조항이 불공정한 내용을 담고 있어 무효가 되는 경우에는 원칙적으로 그 약관 전부를 무효로 한다.

06. 계약의 성립 요소인 청약에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 청약은 계약의 내용을 결정할 수 있을 정도의 사항을 포함시키는 구체적·확정적 의사표시여야 한다.

② 대금이 결정되지 않은 상가나 아파트의 분양광고의 내용은 일반적으로 청약에 해당한다.

③ 청약자가 청약을 할 때에는 반드시 승낙기간을 정하여야 하는 것은 아니다.

④ 불특정 다수를 상대로 한 청약도 가능하다.

⑤ "일정한 기간 내에 이의를 하지 않으면 승낙한 것으로 간주한다."는 내용을 붙인 청약은 효력이 없다.

07. 계약의 청약과 승낙에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 승낙기간을 정한 계약의 청약은 청약자가 그 기간 내에 승낙의 통지를 받지 못한 때에는 효력을 상실한다.

② 승낙자가 승낙기간 내에 승낙을 발송하였다면 그 승낙의 의사표시가 분실되어 청약자에게 승낙기간 내에 도달하지 않는 경우에도 계약은 성립된다.

③ 승낙기간이 지난 후에 청약자에게 승낙이 도착한 경우, 청약자가 이를 새로운 청약으로 보아 승낙하면 계약이 성립될 수 있다.

④ 청약에 대하여 조건을 붙여 승낙을 한 경우 청약의 거절과 동시에 새로운 청약을 한 것으로 본다.

⑤ 계약의 성질이나 당사자의 의사에 의하여 승낙의 의사를 필요로 하지 않는 계약은 승낙의 의사표시로 인정되는 사실이 있는 때에 성립될 수 있다.

08. 甲이 乙에게 청약(승낙기간 10월 30일)을 발송하여 10월 5일에 도달하였다. 다음 설명 중 옳은 것은?

① 甲은 10월 5일 이후부터 10월 30일 까지는 청약의 의사표시를 철회할 수 있다.

② 乙이 10월 10일에 승낙을 발송하여 10월 25일에 甲에게 승낙이 도달하였다면 10월 25일에 계약이 성립된다.

③ 乙이 제3자 丁에게 10월 10일에 승낙의 의사표시를 발송하여 10월 15일에 도달하면 10월 10일에 계약이 성립된다.

④ 甲의 청약을 우연히 알게 된 丙이 10월 12일에 승낙의 의사표시를 발송하여 甲에게 10월 20일에 도달하였다면 10월 12일에 계약이 성립된 것으로 본다.

⑤ 乙이 10월 20일에 발송한 한 승낙이 11월 2일에야 甲에게 도달한 경우에도 甲이 11월 3일에 최초의 청약과 같은 내용으로 계약할 의사 있다는 의사표시를 발송하면 11월 3일에 계약이 성립될 수 있다.

09. 甲이 乙에게 건물을 임대하겠다는 청약을 발송하여 10월 5일에 도달하였다. (승낙기간은 10월 30일) 乙이 10월 10일에 발송한 승낙이 우편사정으로 인하여 11월 2일에 甲에게 도달하였다. 甲은 지연의 통지나 연착의 통지를 하지는 않았다. 다음 중 옳은 것은?

① 10월 10일에 계약이 성립되었다.

② 10월 30일에 계약이 성립되었다.

③ 11월 2일에 계약이 성립되었다.

④ 甲이 다시 승낙을 발송하지 않으면 계약이 성립될 수 없다.

⑤ 甲이 11월 5일에 승낙을 발송하면 11월 5일에 계약이 성립된다.

10. 甲이 한 청약이 10월 1일에 발송되어 10월 15일에 乙에게 도달하였고, 乙이 한 청약이 10월 5일에 발송되어 10월 10일에 甲에게 도달하였는데 甲과 乙의 청약은 상호 동일한 내용이었다. 계약이 성립된 것은 언제인가?

① 10월 1일

② 10월 5일

③ 10월 10일

④ 10월 15일

⑤ 계약은 성립되지 않았다.

11. 다음 중 계약체결상의 과실책임이 인정될 수 있는 경우를 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

> ㉮ 계약체결 전에 매매 목적물이 멸실되어 계약 당시에는 존재하지 않았던 경우
> ㉯ 계약체결 이후에 매매 목적물이 매도인의 귀책사유에 의하여 멸실 된 경우
> ㉰ 매매 대상 토지의 면적이 계약면적에 미달하는 경우
> ㉱ 계약의 주요 내용이 결정되어 있는 교섭단계에서 일방 당사자가 부당하게 중도파기하는 경우

① ㉮ ② ㉯ ③ ㉰
④ ㉱ ⑤ ㉮, ㉯

12. 동시이행에 관한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

① 쌍무계약상의 부수적 채무는 원칙적으로 상대방의 주된 채무와 동시이행관계가 인정되지 않는다.

② 쌍무계약의 일방 당사자가 이행을 제공하였으나 상대방이 수령을 지체하였다면, 그 이행의 제공이 계속되지 않더라도 상대방의 동시이행항변권은 더 이상 인정되지 않는다.

③ 선이행 의무를 부담하는 일방 당사자는 상대방 채무가 변제기에 도래하기 전에는 원칙적으로 동시이행항변권을 행사하지 못한다.

④ 선이행 의무를 부담하는 쌍무계약의 일방 당사자도 상대방의 이행이 곤란할 현저한 사유가 있는 경우에는 자기 채무 이행을 거절할 수 있다.

⑤ 동시이행항변권이 존속하는 동안에는 당사자가 이를 원용하지 않아도 이행지체로 인한 책임이 발생하지 않는다.

13. 甲이 乙에게 X토지를 10억원에 매도하는 계약을 체결한 경우에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

① 甲의 매매대금 채권이 전부명령에 의하여 丙에게 이전되더라도 乙의 대금지급 의무는 甲의 소유권이전 의무와 동시이행관계가 유지된다.

② 乙이 매매 계약과 별개의 약정에 의하여 甲에게 부담하는 채무는 원칙적으로 동시이행관계에 포함되지 않는다.

③ 甲이 乙에게 대여금 채무를 부담하는 것이 있더라도 甲이 이를 乙에 대한 매매대금 채권과 상계할 수 없다.

④ 乙이 매매 대금을 지급함이 없이 甲에게 소유권이전등기를 청구하는 소송을 제기한 경우, 甲의 동시이행항변권이 인정되면 법원은 원고일부승소의 판결을 한다.

⑤ 乙이 선이행하기로 한 중도금을 지급하지 않고 있는 동안에 甲의 소유권이전등기 의무의 이행기가 도래하더라도, 乙의 중도금 지급의무는 甲의 소유권이전등기 의무보다 먼저 이행되어야 한다.

14. 다음 중 동시이행 관계가 인정되는 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

> ㉮ 토지거래허가구역 내의 매매 계약에서 매도인의 토지거래허가 신청절차 협력의무와 매수인의 대금지급 의무
> ㉯ 채무자의 피담보채무의 변제 의무와 채권자의 저당권설정등기 말소 의무
> ㉰ 매매 목적물에 제3자 명의의 저당권이 설정 되어 있는 경우, 매도인의 소유권이전등기 및 저당권설정등기 말소 의무와 매수인의 대금지급 의무
> ㉱ 매매 계약이 무효인 경우에 양 당사자의 상대방에 대한 부당이득 반환의무
> ㉲ 근저당권에 의한 경매가 무효가 된 경우, 근저당권자의 낙찰자에 대한 배당금반환의무와 낙찰자의 채무자에 대한 소유권이전등기 말소의무

① ㉮, ㉯ ② ㉰, ㉱ ③ ㉱, ㉲
④ ㉮, ㉱, ㉲ ⑤ ㉰, ㉱, ㉲

15. 다음 중 동시이행 관계가 인정되는 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

> ㉮ 채무자의 채무의 변제와 채권자의 영수증의 교부
> ㉯ 채무자의 채무의 변제와 채권자의 채권증서의 반환
> ㉰ 주택에 대하여 임차권등기명령에 의한 임차권등기가 된 경우, 임대인의 보증금반환의무와 임차인의 임차권 등기 등기말소의무
> ㉱ 임대인의 보증금 반환 의무와 임차인의 목적물 반환의무
> ㉲ 임대인의 권리금 회수 방해로 인한 손해배상의무와 임차인의 목적물 반환의무

① ㉮, ㉯ ② ㉮, ㉱ ③ ㉯, ㉲
④ ㉮, ㉯, ㉱ ⑤ ㉯, ㉰, ㉲

16. 甲은 乙에게 X토지를 매도하는 계약을 체결하였는데 계약 체결 이후에 X토지가 국가에 수용되었다. 다음 설명 중 틀린 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

> ㉮ 乙은 매매 계약을 해제할 수 있다.
> ㉯ 乙은 매매 대금의 이행을 거절할 수 있다.
> ㉰ 乙이 매매 대금을 완납하였다면 甲에게 수용보상금을 양도해 줄 것을 청구할 수 있다.

① ㉮ ② ㉮, ㉯ ③ ㉮, ㉰
④ ㉯, ㉰ ⑤ ㉮, ㉯, ㉰

17. 甲이 乙에게 X건물을 매도하면서 계약금 3천만원과 중도금 1억원을 지급 받았다. 계약 체결 이후에 X건물이 원인 모를 화재로 멸실된 경우, 다음 설명 중 옳은 것은?

① 甲은 매매 계약을 해제할 수 있다.
② 乙은 매매 계약을 해제할 수 있다.
③ 乙은 甲에게 계약금과 중도금의 반환을 청구할 수 없다.
④ 甲은 乙에게 잔금의 지급을 청구할 수 있다.
⑤ 만일 乙이 등기 서류의 수령을 지체하던 중에 위 화재가 발생된 것이라면 乙은 잔금 지급 의무를 면하지 못한다.

18. 甲이 乙소유의 X건물을 매수하는 계약을 체결하였는데 이행 전에 화재로 X건물이 소실되었다. 다음 설명 중 틀린 것은?

① 甲의 과실로 화재가 발생한 것이라면 甲은 매매 계약을 해제할 수 있다.
② 乙의 과실로 화재가 발생한 것이라면 甲은 매매 계약을 해제할 수 있다.
③ 자연재해를 원인으로 화재가 발행한 것이라면 甲은 매매대금 지급 의무를 면한다.
④ 甲과 乙의 귀책사유 없이 화재가 발생된 것이라면 乙은 매매대금의 지급을 청구할 수 없다.
⑤ 제3자 丙의 귀책사유로 화재가 발생된 것이라면 乙은 매매대금의 지급을 청구할 수 없다.

19. 제3자를 위한 계약에 대한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 병존적 채무인수는 제3자를 위한 계약에 해당한다.
② 면책적 채무인수는 제3자를 위한 계약에 해당한다.
③ 계약의 당사자 중 일방이 제3자에 대하여 가지는 채권에 대응하는 제3자의 채무를 면제하기로 하는 약정도 제3자를 위한 계약에 해당한다.
④ 제3자에게 일정한 부담을 가하면서 상당한 수익을 제공하기로 하는 형태의 제3자를 위한 계약도 가능하다.
⑤ 제3자는 계약 당시에 현존하거나 특정될 필요가 없다.

20. 甲은 乙에게 부동산을 매도하는 계약을 체결하면서 대금은 乙이 甲의 채권자인 丙에게 지급하기로 하였다. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

> ㉮ 乙은 甲으로부터 소유권이전등기를 경료받지 못하였음을 이유로 丙에 대한 대금지급을 거절할 수 있다.
> ㉯ 丙의 甲에 대한 채권이 시효로 소멸하였다면 甲은 乙에게 소유권이전등기의 이행을 거절할 수 있다.
> ㉰ 甲과 乙의 매매 계약이 강행규정에 위반하여 무효인 경우, 丙은 乙에게 대금의 지급을 청구할 수 없다.
> ㉱ 甲의 丙에 대한 채무가 강행규정에 위반하여 무효인 경우, 乙은 이를 이유로 丙에 대한 대금 지급을 거절할 수 있다.

① ㉮, ㉯ ② ㉮, ㉰ ③ ㉰, ㉱
④ ㉮, ㉰, ㉱ ⑤ ㉮, ㉯, ㉰, ㉱

21. 甲이 乙에게 건물을 매도하면서 매매 대금은 乙이 丙에게 지급하기로 약정하였고, 丙은 수익의 의사표시를 하였다. 다음 설명 중 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

① 甲과 乙의 계약은 丙의 동의가 없어도 성립될 수 있다.
② 甲의 채무불이행을 이유로 乙이 매매 계약을 해제하면, 丙의 대금 청구권이 소멸한다.
③ 甲과 乙의 매매 계약이 허위표시에 해당하여 무효인 경우, 乙은 선의의 丙에게 무효를 주장할 수 있다.
④ 乙이 丙에게 대금을 지급한 후 계약이 해제된 경우, 乙은 丙에게 대금반환을 청구할 수 있다.
⑤ 甲이 계약의 이행을 명백히 거절한 경우에도 丙은 甲과 乙의 계약을 해제할 수 없다.

22. 甲과 乙의 계약으로 甲이 丙에게 급부를 제공하기로 하였다. 다음 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 丙은 수익의 의사표시를 乙에게 하여야 한다.
② 甲이 丙에게 상당한 기간을 정하여 급부의 수령 여부를 최고하였음에도 그 기간 내에 확답을 받지 못한 경우, 丙이 수령을 거절한 것으로 본다.
③ 수익의 의사표시를 한 丙은 甲과 乙의 계약에 의하여 약속된 급부의 이행을 청구할 수 있다.
④ 수익의 의사표시를 한 丙은 甲과 乙이 계약에 의하여 약속된 급부의 이행이 지체되면 손해배상을 청구할 수 있다.
⑤ 丙이 수익의 의사표시를 한 후에는 甲과 乙은 특별한 사정이 없는 한 丙의 권리를 변경하거나 소멸시킬 수 없다.

23. 계약의 합의해제에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 계약의 합의해제는 성질상 계약에 해당하므로 명시적·묵시적 방법으로 가능하다.
② 매매계약을 합의해제 한 후 해제된 매매계약을 부활시키는 약정도 계약자유의 원칙상 허용된다고 보아야 한다.
③ 당사자 사이에 약정이 없는 이상 합의해제로 인하여 반환할 금전에 그 받은 날로부터의 이자를 가산하여야 한다.
④ 합의해제의 경우 특별한 사정이 없는 한 손해배상의 책임은 발생되지 않는다.
⑤ 합의해제의 경우에도 제3자의 권리를 해하지 못한다.

24. 다음 설명에 모두 부합하는 것을 고른 것은?

> ㉮ 권리자의 권리 행사가 있어야 계약이 소멸된다.
> ㉯ 특별한 사정이 없는 한 권리자에게 손해배상청구권은 발생되지 않는다.
> ㉰ 계약이 장래를 향하여 소멸하게 된다.

① 법정해제 ② 법정해지 ③ 해제조건
④ 약정해제 ⑤ 약정해지

25. 계약을 해제하기 위하여 최고가 필요한 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

> ㉮ 완전한 이행이 가능한 형태의 불완전 이행의 경우
> ㉯ 일정한 시일에 이행하지 아니하면 계약의 목적을 달성할 수 없는 계약에서 상대방이 그 시기에 이행을 지체하고 있는 경우
> ㉰ 매수인이 대금의 지급을 명백히 거절한 상태로 이행기에 이행을 지체하고 있는 경우
> ㉱ 계약체결 이후에 매도인의 귀책사유로 인하여 매매 목적물이 멸실된 경우

① ㉮ ② ㉯ ③ ㉰
④ ㉱ ⑤ ㉯, ㉰, ㉱

26. 해제에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 법정해제권의 발생 요건인 채무불이행에는 특별한 사정이 없는 한 부수적 채무의 불이행이 포함되지 않는다.

② 쌍무계약상 당사자 일방의 채무가 불능이 됨으로 인한 해제권을 행사하려면 상대방도 자기 채무의 이행을 제공하여야 한다.

③ 매매 목적물에 제3자 명의로 가압류 등기가 경료되었다는 사실만으로는 매수인이 매매 계약을 해제할 사유가 되지 않는다.

④ 계약의 해제는 손해배상청구에는 영향을 미치지 않는다.

⑤ 상대방의 채무불이행이 있으면 해제권을 행사하지 않아도 손해배상청구권을 행사할 수 있다.

27. 해제에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 상대방이 계약의 이행을 지체하는 경우 해제권 발생을 위한 최고는 기간을 정하지 않고 하면 효력이 없다.

② 매수인이 중도금을 지급하지 않으면 계약은 즉시 소멸한다는 특약을 한 경우에 매수인이 지급일에 중도금을 지급하지 않으면 해제권 행사가 없어도 계약은 소멸한다.

③ 계약 해제의 의사표시는 철회할 수 없다.

④ 당사자의 일방 또는 쌍방이 수인인 경우에는 계약의 해제는 그 전원으로부터 전원에 대하여 하여야 한다.

⑤ 다수의 해제권자 중 1인이 해제권을 상실하면 다른 당사자의 해제권도 소멸한다.

28. 매매계약 해제에도 불구하고 보호 받는 제3자에 해당하는 자를 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

> ㉠ 매매 계약 해제 전에 해제 될 것임을 알면서 매수인으로부터 목적물에 가등기를 경료 받은 자
> ㉡ 매매 계약이 해제된 후에 그 사실을 알고 매수인으로부터 목적물에 저당권 설정등기를 경료 받은 자
> ㉢ 매매 계약이 해제된 후에 그 사실을 모르고 목적물에 가압류 등기를 경료 한 매수인의 채권자
> ㉣ 매매 계약이 해제되기 전에 매수인으로부터 소유권이전등기청구권을 양도 받은 자
> ㉤ 매매 계약이 해제된 후에 그 사실을 모르고 매도인의 매매 대금 채권을 가압류한 자

① ㉠, ㉢ ② ㉡, ㉣ ③ ㉢, ㉤
④ ㉠, ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉢, ㉤

29. 계약 해제에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 계약 해제로 인한 원상회복의무는 각 당사자의 선의 악의에 관계없이 동일하게 인정된다.

② 해제로 인한 원상회복의무는 원물반환을 원칙으로 한다.

③ 매매계약이 법정해제 된 경우, 매도인이 반환할 금전에 이자를 가산하는 것은 성질상 손해배상에 해당한다.

④ 계약 해제로 인한 각 당사자의 원상회복 의무는 서로 동시이행 관계가 된다.

⑤ 토지 매매 계약이 해제 된 경우, 그 지상에 매수인이 신축한 건물을 양수한 자는 제3자로 보호받을 수 없다.

30. 甲이 乙에게 X주택을 매도하는 계약을 체결하고 등기를 이전해 주었으나 乙은 대금의 일부를 지급하지 않고 있다. 다음 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

① 甲은 매매 대금을 지급받지 못하였음을 이유로 X주택을 점유하면서 유치권을 행사할 수는 없다.

② 甲이 계약을 해제 한 후에도 해제에 귀책사유가 있는 乙은 대금지급 채무를 면하지 못한다.

③ 甲이 매매 계약을 해제하는 경우, 甲은 지급 받은 매매 대금에 이자를 가산하여 반환하여야 한다.

④ 甲은 계약을 해제하면서 동시에 乙에게 손해배상을 청구할 수 있다.

⑤ 甲이 계약을 해제하기 전에 丙이 乙로부터 X주택을 임차하여 인도 받고 주민등록을 완료하였다면, 甲의 매매 계약 해제에도 불구하고 丙의 임차권은 소멸하지 않는다.

---

§

수고하셨습니다.

합격을 진심으로 기원합니다!

§

민법 7회 8/25(화)

민석기 교수 정답

1	②	21	④
2	⑤	22	①
3	④	23	③
4	③	24	⑤
5	③	25	①
6	②	26	②
7	②	27	①
8	⑤	28	①
9	①	29	③
10	④	30	②
11	①		
12	②		
13	⑤		
14	②		
15	②		
16	①		
17	⑤		
18	①		
19	②		
20	②		